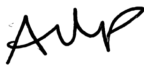


UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

USFQ



POLÍTICA INSTITUCIONAL SOBRE CONFLICTO DE INTERÉS POR RELACIONES INTERPERSONALES EN LA USFQ

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
 DEPARTAMENTO LEGAL	 RECTORADO	 CONSEJO UNIVERSITARIO

Aprobado por el Consejo Universitario el 19 de abril de 2024

Esta política institucional establece los límites dentro de los cuales deben funcionar los casos donde presumiblemente se pueda presentar un conflicto de interés por la existencia de relaciones interpersonales entre los miembros de la Comunidad USFQ.

Principios.-

Los principios, orientaciones, recomendaciones y obligaciones contenidas en el marco de la presente política son complementarios con lo dispuesto en el Código de Honor y Convivencia de la USFQ y deben entenderse articulados con este. Asimismo, esta política institucional tiene como fundamento y refleja los valores y principios de la USFQ que son la libertad, la belleza, la bondad y la verdad, y se manejan dentro de sus lineamientos.

Ámbito de aplicación.-

Esta política es aplicable para todas las personas naturales o jurídicas que presten sus servicios para la Universidad, independientemente del tipo de relación o contrato que tengan, frente a cualquier otro miembro de la Comunidad USFQ, incluyendo estudiantes. En este sentido, regula las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria y sus actividades.

Conflicto de interés.-

En el contexto de la presente política institucional, se entiende por relación interpersonal que potencialmente pueda ocasionar conflicto de interés, a aquella donde el vínculo o relación existente tenga o pueda tener un impacto significativo en el individuo y en su habilidad para actuar libre de influencia.

El conflicto de interés puede producirse cuando, dentro de una actividad relacionada con la Universidad, laboral o académica, se deban tomar decisiones que involucren a un familiar inmediato (cónyuge, conviviente, parientes dentro del segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad¹), personas con quienes se mantenga o se haya mantenido relaciones sentimentales, de amistad o enemistad manifiesta, procesos judiciales, extrajudiciales o administrativos, entre otras, de tal forma que el resultado podría verse afectado por esta relación. Esta afectación podrá implicar, de manera directa o indirecta, ventajas o perjuicios, para sí mismo, para la otra persona o para terceros. El conflicto de interés se puede presentar en relaciones entre pares, jerárquicas o de poder.

En términos de la presente política institucional, son ejemplos de consecuencias de situaciones de conflicto de interés las siguientes: favoritismos, revelación o acceso a información confidencial, discriminación, acoso laboral, mal uso de poder o autoridad; obtención de intereses financieros, obsequios, invitaciones, favores o beneficios de cualquier tipo; contratación de cualquier tipo o gestión de desvinculación; asignación de notas, dirección y calificación en proyectos de fin de carrera, dirección y calificación de trabajos de titulación, participación y calificación en exámenes complexivos; evaluaciones, descargas y asignaciones de materias; entre otras de la misma naturaleza.

¹ Los parientes comprendidos dentro del segundo grado de afinidad son: los padres del cónyuge, los hijos del cónyuge, los abuelos de cónyuge y los hermanos del cónyuge.

Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad son: los padres, los hijos, los abuelos, los hermanos, los nietos, los tíos, los sobrinos y los primos hermanos.

Dado que no es posible contemplar o reconocer de manera expresa en esta política todas las posibles relaciones o consecuencias de las situaciones de conflicto de interés, cuando los miembros del personal académico o administrativo tengan dudas respecto a si una situación específica constituye o no un conflicto de interés como los descritos en la presente política institucional, se sugiere discutirlo con el Ombudsman de la USFQ, quien canalizará su solución.

En caso de aplicación a propuestas o fondos internacionales o externos de cualquier tipo, la USFQ se adhiere a la política de conflicto de interés que tengan estas instituciones.

Obligación de reportar.-

Con el fin de evitar la ocurrencia de eventuales abusos y la configuración de una o más faltas al Código de Honor y Convivencia de la USFQ, así como la configuración de posibles conflictos de interés y cuidar el clima de armonía que debe imperar al interior de la USFQ, el miembro de la comunidad universitaria, ya sea miembro del personal académico o administrativo, que se encuentra en una situación en la que exista o pueda existir un conflicto de interés conforme se ha descrito, está en la obligación de reportarlo oportunamente por escrito a Recursos Humanos de la USFQ.

En particular, cuando existan parejas de cónyuges o en unión de hecho² en las que ambas partes sean parte de la comunidad universitaria en relación de dependencia, el vínculo deberá ser reportado por escrito al Departamento de Recursos Humanos de la Universidad al correo electrónico relacioneslaborales@usfq.edu.ec, a fin de que se tenga en respecto a los servicios y beneficios de orden social que ofrece la institución, cuando corresponda, en específico, para fines del seguro privado que ofrece la USFQ a sus trabajadores en relación de dependencia. Es obligación de las parejas de cónyuges, así como de las parejas en unión de hecho dar a conocer por escrito la separación y/o terminación del vínculo al Departamento de Recursos Humanos de la USFQ, tan pronto se produzca.

En caso de iniciar una relación sentimental que pueda generar conflicto de interés, los involucrados deberán informar al Departamento de Recursos Humanos de la USFQ.

Cuando el Ombudsman conozca de situaciones que generen o que puedan generar conflicto de interés y no hayan sido reportados, deberá comunicar al Departamento de Recursos Humanos de la USFQ, debiendo informar de ello a las personas involucradas.

Consideraciones generales.-

Todos los miembros de la Comunidad USFQ deben estar atentos respecto al potencial impacto que las relaciones de poder, puedan tener frente a las relaciones interpersonales. Por lo indicado, la presente política institucional procura que la USFQ

² Según el Código Civil ecuatoriano, unión de hecho es “la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial, mayores de edad, que formen un hogar de hecho, genera los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio y da origen a una sociedad de bienes”. El mismo código señala que se presumirá que la unión es estable y monogámica, transcurridos al menos dos años.

sea un lugar de trabajo y estudios seguro, y evitar que los posibles conflictos de interés afecten el libre desarrollo de las personas.

En particular, no se admiten las relaciones interpersonales entre miembros del personal académico y administrativo, con estudiantes activos de pregrado. Los primeros deben reconocer que están en una posición de poder, confianza y dependencia, y que es su responsabilidad profesional y ética proteger los intereses de los estudiantes. Por esta razón, la Universidad no permite a su personal académico y administrativo tener relaciones sentimentales/sexuales, aunque sean consensuadas con estudiantes activos de la Universidad. En general, los miembros de la comunidad universitaria deberán evitar situaciones en las que sus intereses personales provoquen, o incluso pensar que puedan provocar, conflicto de interés.

La obligación de reportar situaciones donde exista un posible conflicto de interés descrita en la presente política institucional, tanto al Ombudsman, como al Departamento de Recursos Humanos de la USFQ, se manejarán bajo reserva.

La política institucional contenida en este documento tiene igual aplicación en contextos presenciales como remotos o de teletrabajo a través de medios digitales.

La USFQ respeta el derecho de los individuos a tener una vida privada y su único interés detrás de esta política institucional es evitar relaciones que podrían ser percibidas como conflictivas, así como salvaguardar a los individuos del mal uso del poder y la autoridad.